

## Nr. 67 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 6. April 1937, 11 Uhr

R 43 II/1176, Bl. 118 *Besprechungsvermerk des MD Wienstein*

*Beginn: 11:00*

*Ort: Reichsinnenministerium*

*Betrifft:* Entwurf eines Gesetzes über den Grunderwerb für den Ausbau der Reichshauptstadt Berlin.<sup>1</sup>

### 1. *Vermerk:*

An der Ressort-Besprechung am Dienstag, dem 6. April, vormittags 11 Uhr, im Reichsministerium des Innern, die unter Vorsitz des Staatssekretärs Pfundtner stattfand, habe ich teilgenommen. Zu der Besprechung waren ungefähr 40–50 Herren gekommen, so daß eine eingehendere Erörterung des Gesetzentwurfs nicht möglich war.

Es wurde deshalb auf Vorschlag des Staatssekretärs Pfundtner beschlossen, zunächst einen *kleineren Ausschuß* zu bilden, dem Vertreter folgender Ressorts angehören sollen:

- Reichskanzlei
- Reichsministerium des Innern
- Reichswirtschaftsministerium
- Reichsfinanzministerium
- Reichsjustizministerium
- Reichsarbeitsministerium
- Preuß. Finanzministerium
- Reichsstelle für Raumordnung
- Stadt Berlin
- Stadt München (letztere auf besonderen Wunsch).

Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums nahm die Federführung für diesen Gesetzentwurf in Anspruch. In einer an die Sitzung sich anschließenden Besprechung im kleinen Kreise unter Vorsitz des Staatssekretärs Stuckart wurde *Einverständnis* darüber erzielt, daß das Reichsarbeitsministerium, das schon eingehendes Material zu den im Gesetzentwurf behandelten Fragen besitzt, die Bearbeitung des Entwurfs nunmehr übernehmen soll. Das Reichsarbeitsministerium wird für die nächste Woche zu einer Sitzung einladen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Den Erstentw. hatte GBl Speer dem StSRk am 3. 3. 1937 zugeleitet, noch u. d. T. eines „Gesetzes über die Enteignung zur Durchführung der Aufgaben des Generalbauinspektors für die Reichshauptstadt“ und mit dem Bemerkten, er sei mit Hitler bereits durchgesprochen und auch RIM Frick habe „im wesentlichen“ zugestimmt: R 43 II/1176, Bl. 86–90. Das Gesetz sollte dem GBl (vgl. Dok. Nr. 13) eine einfache und schnelle Handhabe zur Enteignung oder Beschränkung von Grundeigentum im Zuge der Neugestaltung Berlins bieten: Für unbebaute Flächen betrug danach die Mindestfrist bis zur öffentl. Inbesitznahme nur 10 Tage nach Zustellung der polizeil. Verfügung, für Wohngrundstücke drei Monate; die Entschädigungssumme durfte den steuerl. Einheitswert nicht überschreiten. Am 12. 3. übersandte Speer der Rkei eine Neufassung des GesEntw., bereits mit geändertem Titel, aber sachlich unverändert (R 43 II/1176, Bl. 93–97; R 2/4499, Bl. 4 ff.), am 27. 3. schließlich eine dritte Fassung, die neben der Enteignung auch ein spezielles Umlegungsverfahren für zulässig erklärte, aufgr. dessen „die beteiligten Grundeigentümer verpflichtet werden [konnten], bis zu 40 v. H. ihres Grundeigentums für öffentliche Flächen unentgeltlich, lasten-, pfand- und kostenfrei zu übereignen“; R 43 II/1176, Bl. 112–115. Die beiden letzten Fassungen waren im Benehmen mit MD Olscher/RFM entstanden. Da bislang nur RIM und RFM Kenntnis von dem Projekt hatten, hielt MD Wienstein zunächst eine allgem. Besprechung für angezeigt, zu welcher der RIM am 18. 3. geladen hatte; ebd. Bl. 105; R 3001/10700, Bl. 24–27. Der Einladung lag noch der GesEntw. vom 12. 3. zugrunde, außerdem vierseitige Leitsätze Speers „Zur Durchführung des Neuaufbaues der Reichshauptstadt“ vom 3. 3. 1937; R 43 II/1176, Bl. 98–102, 109–111. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11990; DÜLFFER, Stadtgestaltung, S. 198–201.

<sup>2</sup> Die Einladung des RAM erging bereits am 7. 4. für den 14. 4. 1937; R 43 II/1176, Bl. 120.

Anschließend an die Sitzung habe ich an die Vertreter des Herrn Generalbauinspektors für die Reichshauptstadt, Geschäftsführer Behrendt<sup>3</sup> und Stadtkämmerer Professor Hettlage<sup>4</sup>, die Bitte gerichtet, nunmehr wegen der Materie sich nicht mehr abwechselnd an die verschiedensten Stellen zu wenden, wie das bei dem jetzigen Gesetzentwurf geschehen ist. – Z.B. hat Herr Professor Speer die letzte Fassung des Entwurfs zusammen mit Ministerialdirektor Olscher aufgestellt (vgl. Schreiben vom 27. März – Rk. 5273 B<sup>5</sup>) –. Vielmehr sei es dringend erforderlich, wegen dieses Entwurfs sich entweder lediglich an die Reichskanzlei zu wenden, die ihrerseits mit dem Reichsarbeitsministerium Fühlung nehmen wird, oder unmittelbar an das Reichsarbeitsministerium unter gleichzeitiger Unterrichtung der Reichskanzlei. Nur so könne der Entwurf, dem Wunsche des Generalbauinspektors entsprechend, wirklich schnell gefördert werden. Eine entsprechende Zusage wurde mir auch erteilt.

2. Herrn *Staatssekretär* gehorsamst vorgelegt<sup>6</sup>.

W[ienstein]

<sup>3</sup> Paul Behrendt übernahm später beim GBL die Personalabt.; s. REICHHARDT/SCHÄCHES. 56 f.

<sup>4</sup> Karl Maria Hettlage (1902–1995): 1934–38 Stadtkämmerer in Berlin, Etatberater Speers, 1940 Leiter des Hauptamts II: Verwaltung und Wirtschaft beim GBL, 1959–62 und 1967–69 StS im Bundesfinanzministerium, 1962–67 dt. Vertreter bei der Montanunion; ebd. 167 f.

<sup>5</sup> R 43 II/1176, Bl. 112.

<sup>6</sup> Lammers sondierte am 16. 4. 1937 bei StS Pfundtner, ob nicht das RIM die Bearbeitung zu übernehmen wünsche; ebd. Bl. 119. Es verblieb aber bei der Federführung des RAM, das am 9. 4. als Unterlage für die bevorstehende Besprechung den Referentenentw. eines „Gesetzes über die Neugestaltung der dt. Städte“ vorgelegt hatte; das Gesetz sollte also nicht mehr allein auf Berlin abgestellt sein, „vielmehr für alle noch in Frage kommenden größeren städtebaulichen Maßnahmen Verwendung finden können“ (Begleitschreiben, ebd. Bl. 132–135). Die in der Sitzung vom 14. 4. vorgebrachten Änderungswünsche arbeitete das RAM in eine Neufassung vom 16. 4. ein und lud gleichzeitig auf den 23. 4. zu einer weiteren Ausschußsitzung ein, bis zu der die Ressorts endgültig Stellung nehmen sollten; ebd. Bl. 144–154. Auch dort blieben jedoch noch mehrere Punkte strittig: Die Frage, ob das Gesetz nur auf die sog. „Führerstädte“ oder nach AnO des RAM auf beliebige weitere Städte anwendbar sein sollte; der Umfang des von Reich, Ländern und Gemeinden selbst unentgeltlich zu überlassenden Grundeigentums; die Steuer- und Abgabefreiheit bei der Besitzübertragung, an der sich der RFM störte; nicht zuletzt auch die Frage, ob für Klagen gegen den Entschädigungsbescheid statt der Verwaltungsgerichte (so im Entwurf) nicht die ordentl. Gerichte zuständig sein sollten, wie der RJuM forderte; ebd. Bl. 160 f.

Auf einer allgem. Ressortbesprechung am 20. 5. 1937 wurde hauptsächlich der bislang nicht beteiligte StdF über den Stand der Vorarbeiten ins Bild gesetzt; ebd. Bl. 162–166, 169, 172 f.; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12041; I 2, Reg. Nr. 22381. Eine als abschließend gedachte Chefbesprechung vom 1. 6. nahm bezüglich der Rechtsmittelfrage einen Vorschlag des MD Sommer an, es bis zur Verabschiedung des projektierten ReichsenteignungsG (hierzu Dok. Nr. 75) bei der Zuständigkeit der ordentl. Gerichte zu belassen; R 43 II/1176, Bl. 179; R 3901/20879, Bl. 4. Daraufhin leitete der RAM dem StSRk am 12. 6. 1937 die KabVorl. des „Gesetzes über die Neugestaltung dt. Städte“ zu; R 43 II/1176, Bl. 180–189. Fortgang s. Dok. Nr. 106 P. [4].

## **Zitierhinweis**

Nr. 67 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 6. April 1937, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).  
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d067>